

# 한전KPS(주) 상임감사

## 시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-009  
제 목 용역 계약 및 정산업무 부적정  
관계부서 ▽▣♣▲♠  
조치부서 ▽▣♣▲♠  
내 용

### 1. 업무개요

우리 회사 「직제규정시행세칙」 제4조에 따라 ▽▣♣▲♠ 총무부는 계약업무를, 기술부는 환경관련법에 의한 관련 업무를 수행하고 있으며, 감사대상기간('22.01.01. ~ '23.12.31.) 동안 3건의 공사 수행과정에서 발전소 내에 발생한 폐기물 처리를 위하여 [표 1]과 같이 8건의 폐기물 위탁처리 용역 계약을 체결하였다.

[표 1] ▽▣♣▲♠ 폐기물 위탁처리 계약체결 건수

| 연번 | 수행 공사           | 착공일        | 준공일        | 위탁처리 계약 |
|----|-----------------|------------|------------|---------|
| 1  | ▽▣ 1호기 계획예방정비공사 | '21.11.01. | '25.01.01. | 3건      |
| 2  | ▽▣ 2호기 계획예방정비공사 | '22.01.31. | '25.04.01. | 4건      |
| 3  | ▽▣ 4호기 계획예방정비공사 | '22.11.01. | '23.02.24. | 1건      |

한편, 발주사는 발전소 내에 발생한 폐기물의 집적, 처리를 위하여 폐기물 환입소를 운영 중이며, 폐기물 환입 시에 폐기물 환입증을 작성 후 제출하여 발주사 폐기물 환입소 담당자의 서명을 받도록 관리하고 있다.

## 2. 용역 계약절차 미준수(자진신고)

### 가. 판단기준

「국가계약법」 제7조제1항에 따라 계약업무의 투명성과 공정성 확보를 위해 일반경쟁에 부치는 것을 원칙으로 하되 예외적인 경우에만 제한경쟁 또는 수의계약을 할 수 있다. 우리 회사의 경우, 물품구매 및 용역 계약 체결 시 추정가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분<sup>1)</sup>은 5백만 원 이상), 1억 원<sup>2)</sup> 이하일 경우에는 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항과 「전자공개 수의계약<sup>3)</sup> 추가 확대 시행 알림」(총무처-8037, '18.12.31.)에 따라 전자공개 수의계약 절차에 의해 공정한 업체선정이 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 같은 법 시행령 제26조제1항제1호에 따라 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우에는 예외적으로 수의계약을 체결할 수 있다.

또한, 우리 회사 「계약관리규정」 제3조에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항 등에 대해 심의하기 위하여 본사 및 사업소에 계약심의위원회를 구성하여 운영하고 있다.

따라서, 사업소 계약담당부서에서 같은 법 시행령 제26조제1항제1호(소요시기 시급)을 사유로 추정가격 3백만 원 이상(발주처 실적정산분은 5백만 원 이상)의 용역에 대하여 전자공개 수의계약 절차를 거치지 아니하고 특정업체와 수의계약을 체결할 때에는, 사업소 계약심의위원회를 개최하여 해당 법령상 수의계약 사유에 해당하는지에 대해 수주공사 공정과 착수일정 등 객관적인 근거를 바탕으로 충분히 검토를 거친 후에 추진하여야 했다.

- 
- 1) 발주처의 요청에 따라 시행한 구매 건에 대하여 집행 실적만큼 발주처로부터 정산을 받는 비목으로, 지입자재비, 외주가공비, 장비임차료 등이 이에 해당
  - 2) 「국가계약법 시행령」 제26조제6항에 근거하여 코로나19 극복을 위한 한시적 특례로 「기획재정부 고시 제2020-11호」('20.05.01.~12.31.) 및 「기획재정부 고시 제2020-38호」('21.01.01.~06.30.), 「기획재정부 고시 제2021-12호」('21.07.01.~07.05.)에 따라 소액 수의계약 한도가 5천만 원에서 종전 대비 2배인 1억 원으로 해당 고시 적용기간 동안 상향 조정되었으며, 이후 '21.07.06.부로 같은 법 시행령 개정에 따라 소액 수의계약 한도가 1억 원으로 상향되었음.
  - 3) 수의계약 대상업체 선정 시 경쟁입찰에 준하여 전자조달시스템(SRM) 공개를 통해 복수의 견적서를 받아 업체를 선정

## 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽■♣▲♠는 ▽■ 1, 2호기 계획예방정비공사를 수행하면서 발전소 내에 발생한 폐기물 처리를 위해 폐기물 위탁처리 용역 계약을 체결함에 있어, 전년도 ▽■ 3, 5호기 계획예방정비공사 수행 시 동일한 용역을 시행한 이력이 있어 충분히 발생 가능성을 예상할 수 있었고, 착공일로부터 계약체결일까지 경쟁입찰에 준하는 전자공개 수의계약의 방법으로 계약을 체결할 수 있는 여유기간(63일~151일)이 있었음에도 불구하고, 사업소 계약심의위원회의 심의를 통하여 수주공사 공정과 착수일정 등과 같은 객관적인 근거를 바탕으로 수의 사유를 검토하는 절차를 누락한 채 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제1호(소요시기 시급)을 사유로 [표 2]와 같이 '22년 1월부터 7월까지 월별로 분할하여 특정업체와 수의계약을 체결한 사실이 확인되었다.

[표 2] ▽■♣▲♠ 폐기물 위탁처리 용역 수의계약 체결 내역(소요시기 시급 사유)

(금액단위 : 천 원, VAT별도)

| 연번 | 수행공사                | 착공일        | 계약내역                                       | 계약금액  | 계약업체    | 계약일자       | 시작일        | 종료일        |
|----|---------------------|------------|--------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|------------|
| 1  | ▽■ #1<br>계획예방<br>정비 | '21.11.01. | 22년 ▽■1호기 TBN<br>산업용폐기물 위탁처리               | 6,000 | (주)●◆◎◇ | '22.01.10. | '22.01.10. | '22.01.15. |
| 2  |                     |            | 22년 ▽■1호기 전기설비<br>산업용폐기물 위탁처리              | 5,147 | (주)●◆◎◇ | '22.02.04. | '22.02.07. | '22.02.28. |
| 3  |                     |            | 22년 1호기 터빈설비<br>산업용폐기물 위탁처리<br>(6호기 간이 포함) | 9,008 | (주)●◆◎◇ | '22.02.24. | '22.03.02. | '22.03.31. |
| 4  | ▽■ #2<br>계획예방<br>정비 | '22.01.31. | 22년 ▽■2호기 터빈설비<br>산업용폐기물<br>위탁처리(1,2,6호기)  | 9,008 | (주)●◆◎◇ | '22.04.04. | '22.04.04. | '22.04.30. |
| 5  |                     |            | 22년 ▽■2호기 터빈 및<br>전기설비 산업용폐기물<br>위탁처리      | 6,000 | (주)●◆◎◇ | '22.05.02. | '22.05.02. | '22.05.31. |
| 6  |                     |            | 22년 ▽■2호기 터빈설비<br>산업용폐기물 위탁처리              | 5,719 | (주)●◆◎◇ | '22.06.02. | '22.06.02. | '22.06.30. |
| 7  |                     |            | 22년 ▽■2호기 터빈,<br>전기설비 산업용폐기물<br>위탁처리       | 5,705 | (주)●◆◎◇ | '22.07.01. | '22.07.01. | '22.07.31. |

자료 : 감사대상부서(▽■♣▲♠) 제출자료 재구성

### 3. 용역 계약요청 및 정산업무 부적정

#### 가. 판단기준

우리 회사 「계약관리규정」 제6조에 따르면 계약의 요청은 구매 규격서(공사·용역의 경우는 설계서) 등 필요한 서류를 첨부하여 요청함을 원칙으로 하고, 같은 규정 제20조에 따르면 계약일반조건과 기타 입찰에 관한 서류는 따로 정하도록 되어 있다. 이를 근거로 용역 계약에 관한 서류를 정하고 있는 「계약업무처리기준 용역계약일반조건」 제2조와 제4조제1항에 따르면, 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 되어 있다.

또한, 같은 일반조건 제20조제1항과 제27조제1항에 따르면 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 검사에 합격한 때에 대가지급을 청구할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 사업소 계약담당부서에 용역 계약을 요청할 때에는 계약상대자의 과업내용을 정하는 과업내용서를 첨부하여 요청하여야 했고, 용역의 완성에 따른 대가지급 시에는 용역의 이행내용이 계약문서와 일치하는지 여부를 검토하여야 했다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽▣♣▲♠ 기술부 환경 관련 업무 담당자는 상기 폐기물 위탁처리 용역 7건의 계약 요청 시에 과업내용서를 첨부하여 요청하여야 했으나 이를 누락하였고, 총무부 계약담당자는 이에 대한 검토를 누락하여 계약문서가 미비한 상태로 계약을 체결한 사실이 있다.

또한, ▽▣♣▲♠ 기술부 환경 관련 업무 담당자는 해당 용역 7건의 대

가지급 시에 용역 수행업체의 이행내용이 투입일수에 따라 노무비를 산출한 산출내역서 등 계약문서와 일치하는지 여부를 검토하여 투입실적에 따라 정산하여야 했음에도, 용역 수행업체로부터 제출받은 폐기물 환입증(폐기물 종류별 무게 기재)만을 근거로 계약금액 전부에 대해 정산하였음이 확인되었다.

**관계부서 등 의견** ▽▣♣▲♠는 용역 계약업무 및 정산업무가 부적정하게 관리된 사실을 인정하였고, 다만 해당 용역 수행업체는 여성기업으로 정부권장정책 이행을 위하여 수의계약 체결하였다는 의견을 제시하였으나, 계약체결 당시 계약심의위원회 심의나 내부품의 등 업체 선정 기준과 수의계약의 법적 근거에 대한 검토 절차를 거치지 않았으며, 전산시스템 상 수의계약 사유를 '소요시기 시급'으로 입력한 점 등을 고려하였을 때 상기 주장은 인정되지 않는다.

**조치할 사항** ▽▣♣▲♠장은

- ① 구매계약 절차를 미준수한 관련자에게 주의 조치하시고,(주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

| 소속    | 직위 | 성명  | 당시직무       | 해당 관리기간         | 귀책사유               | 조치         |
|-------|----|-----|------------|-----------------|--------------------|------------|
| ▽▣♣▲♠ | 대리 | KFX | 환경 관련 업무담당 | '17.02.20. ~ 현재 | 용역 계약요청 및 정산업무 부적정 | 기조치 No.008 |